

DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO

Imposto Seletivo

O imposto novo que não substitui nada e não vira crédito.
Onde ele incide, como funciona a incidência única e o que já é lei diante do que ainda é proposta.



Uma peça à parte da reforma

A reforma trocará cinco tributos por dois, o IBS e a CBS. O Imposto Seletivo fica fora dessa troca. Ele entrará em 2027 como imposto novo, extrafiscal, e não substituirá nenhum tributo existente.

IBS E CBS

Substituem tributos

Consolidam cinco tributos em dois.
Funcionam em débito e crédito ao longo da cadeia.

IMPOSTO SELETIVO

Soma aos demais

Imposto novo, extrafiscal. Não troca nada. Incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

O QUE COLOCAR NA FRENTE DA DIRETORIA

Se a sua operação tocar a lista do Seletivo, ela ganhará um imposto a mais.
Ele soma. Não entra no lugar de nada.



A lista do Anexo XVII

Categorias sobre as quais o Imposto Seletivo incidirá.

Veículos, embarcações e aeronaves

Por critério ambiental.

Produtos fumígenos

Tabaco e derivados.

Bebidas alcoólicas

Todas as categorias.

Bebidas açucaradas

Enquadramento em controvérsia.

Bens minerais na extração

Carvão, minério de ferro, petróleo, gás.

Apostas e prognósticos

Inclui fantasy sport.

BOX DE PRECISÃO

O rol do Anexo XVII ainda está em debate sobre ser taxativo ou exemplificativo. O enquadramento de bebida açucarada é objeto de controvérsia específica. A lista não deve ser tratada como definitivamente fechada.



Incide uma vez, e não vira crédito

O Imposto Seletivo obedece ao princípio da incidência única. Ele incide uma única vez sobre o bem ou serviço. A lei veda aproveitar crédito de etapa anterior e veda gerar crédito para a etapa posterior.

IBS E CBS

Débito e crédito

Cada etapa da cadeia gera crédito para a etapa seguinte. O imposto pago vira crédito para quem compra.

IMPOSTO SELETIVO

Incidência única

Incide uma vez. Não aproveita crédito da etapa anterior. Não gera crédito para a etapa seguinte.

O valor do Seletivo não retorna em crédito para ninguém na cadeia. Ele fica no preço do produto.



A primeira etapa paga por toda a cadeia

Quem paga o Imposto Seletivo é o produtor, o fabricante, o extrator ou o importador. O pagamento acontece no momento da primeira comercialização, da extração ou da importação.

PRIMEIRA ETAPA Paga o Seletivo	ETAPAS SEGUINTEs Não repetem o imposto	CONSUMIDOR FINAL Paga no preço
--	--	--

Depois dessa primeira incidência, o imposto não se repete na cadeia. O valor pago fica embutido no preço e chega ao consumidor final sem aparecer de novo como imposto.

ADMINISTRAÇÃO

A administração e a fiscalização do Imposto Seletivo ficam com a Receita Federal.



Um número travado, o resto em aberto

JÁ É LEI

0,25%

Teto de alíquota para bens minerais extraídos.
É o único percentual travado em lei.

A Constituição permite até 1% para esse tipo de tributação. A LC 214/2025 fixou o teto abaixo do limite constitucional.

AINDA É PROPOSTA

As alíquotas de tabaco, bebidas alcoólicas e bebidas açucaradas dependem de lei ordinária ainda não enviada. Os percentuais que circulam no mercado são estimativa e proposta, não lei. Há projeto em tramitação buscando dar mais critério a essa definição, sem impacto imediato sobre a lei em vigor.



A extração paga, exporte ou não

O dispositivo que previa isenção do Imposto Seletivo na exportação de bens minerais foi vetado pela Presidência. O argumento do veto foi que a Constituição já determina a incidência do imposto na extração, independentemente da destinação do produto.

PONTO DE ATENÇÃO PARA QUEM EXPORTA

O imposto incide na extração. Vender para o mercado interno ou exportar não muda essa incidência.

Para quem exporta bens minerais, o Seletivo passa a pesar na margem desde a origem. Ele entra no preço antes de o produto sair do país.

PONTO EM ABERTO

O veto foi contestado pelo setor produtivo de petróleo, gás e mineração, que pediu ao Congresso a sua derrubada. Até o momento o veto segue em vigor. A questão pode ser revista por decisão legislativa.



Herda o papel, não substitui o IPI

O Imposto Seletivo herda o papel regulatório que hoje é do IPI. Essa herança não é uma substituição limpa. Os dois impostos não incidem sobre o mesmo produto, e o IPI segue existindo de forma residual.

O QUE O SELETIVO ASSUME

O papel regulatório sobre bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

ONDE O IPI CONTINUA

De forma residual, como no tratamento da Zona Franca de Manaus.

Um produto não terá o Seletivo e o IPI ao mesmo tempo. Mas o IPI não desaparece por completo. Ele permanece nas situações residuais previstas.



O checklist da sua operação

Marque cada item que a sua empresa já consegue responder com segurança.

- ☐ Sabemos se algum produto, insumo ou serviço nosso está na lista do Anexo XVII.
- ☐ Entendemos que o valor do Seletivo não vira crédito e precisa estar embutido no preço.
- ☐ Sabemos que a maior parte das alíquotas ainda não foi definida.
- ☐ Se exportamos bens minerais, sabemos que a extração paga o Seletivo mesmo assim.
- ☐ Estamos acompanhando a tramitação da lei ordinária que vai fixar as alíquotas restantes.

MARCOU TODAS

A sua empresa já sabe se o Seletivo toca a operação e como ele entra no preço.

FICOU UMA VAZIA

Existe um imposto que pode pesar no seu preço sem ninguém ter medido ainda.



Quatro perguntas objetivas

Copie estas perguntas e envie. Cada uma exige uma resposta específica sobre a sua operação.

- 1 Algum produto, insumo ou serviço da nossa operação está na lista do Anexo XVII?
- 2 Se estiver, como esse valor deve ser embutido no nosso preço, já que não gera crédito?
- 3 Se exportamos bens minerais, como o Seletivo na extração afeta a nossa margem?
- 4 Como vamos acompanhar a definição das alíquotas que ainda dependem de lei ordinária?

Estas perguntas não pedem opinião sobre a reforma. Elas pedem a posição da sua operação diante do Seletivo.



Saber que o Seletivo existe é uma coisa. Saber se ele pesa na sua operação é outra.

O peso do Seletivo depende dos seus produtos, dos seus insumos e da sua posição na cadeia. Não é o mesmo para duas empresas do mesmo setor. Estimativa de mercado não responde a essa conta.

A sua conta depende dos seus dados.



O ARK lê os documentos reais da sua empresa. Entrega a carga tributária atual e a carga pós-reforma, com análise de crédito fornecedor a fornecedor por regime.

Seus dados. Sua realidade. Sem estimativa.

Acesse arkonline.com.br e agende uma demonstração.